

Appunti — Modulo D2: Ricerca e Analisi delle Fonti del Diritto

Corso: Diritto dell'Informatica T **Sessione:** 12 — 2026-04-27 **Lezione di riferimento:** claudellezioni/LEZIONI DIRITTO/lezione_moduloD2_ricerca_fonti_diritto.md

1. La Ricerca del Diritto

Per analizzare un caso concreto un giurista (o un ingegnere con necessità giuridiche) deve cercare il diritto pertinente e applicarlo. Il processo si articola in tre momenti:

- **Reperimento del diritto:** creazione di una base di conoscenza sull'argomento
- **Interpretazione del diritto:** attribuire un significato alla base di conoscenza reperita
- **Sviluppo di un ragionamento per arrivare a una soluzione:** elaborazione della base di conoscenza

La ricerca si è spostata nel tempo dalle fonti esclusivamente cartacee (scarse, difficili da reperire) all'enorme disponibilità online. Il problema contemporaneo non è più trovare informazioni ma **selezionare** quelle **affidabili** e **aggiornate** tra la sovrabbondanza disponibile.

2. Cosa Cercare

Esistono tre tipologie di oggetto della ricerca giuridica:

Normativa: ricerca della norma astratta — atti normativi presenti nell'ordinamento (direttive, leggi, decreti, regolamenti, ecc.).

Orientamento della giurisprudenza: le decisioni dei giudici di ogni ordine e grado (es. sentenze) e le interpretazioni in esse contenute.

Negli appunti grezzi compare “ordinamento della giurisprudenza” — la formulazione corretta della professoressa è “**orientamento della giurisprudenza**”. “Ordinamento” è termine tecnico che indica il sistema normativo nel suo complesso; qui si tratta invece della direzione interpretativa che emerge dalle decisioni giudiziali.

Interpretazioni dottrinali: principi fondamentali, teorie, nozioni elaborate da studiosi nell'ambito della scienza del diritto (libri, articoli, portali web giuridici).

3. La Normativa

Le normative sono atti emanati da autorità a diversi livelli: **internazionale** (trattati, convenzioni), **comunitario** (direttive, regolamenti UE), **nazionale** (leggi, D.Lgs., D.L., regolamenti), **regionale/locale** (statuti regionali, regolamenti di enti locali).

Reperibilità

I testi normativi si trovano in: - **Elenchi:** contengono solo i dati identificativi — tipo, data, numero. Servono a identificare la norma, non a leggerla. - **Raccolte:** contengono i dati identificativi e il **testo integrale**.

Entrambi possono essere pubblicazioni **ufficiali** (Gazzetta Ufficiale) o **private** (editori come Zanichelli, Giuffrè, UTET).

Formalizzazione dei dati normativi

Ogni norma è identificata da: 1) natura dell'atto, 2) numero progressivo, 3) data, 4) titolo (o rubrica).

Cos'è la rubrica? È semplicemente il titolo breve o descrittivo dell'atto normativo — il nome sintetico che lo identifica (es. “Codice della privacy”, “Legge sul diritto d'autore”). In alcuni atti la rubrica coincide con il titolo ufficiale; in altri è un'etichetta convenzionale aggiunta per identificazione rapida.

4. La Giurisprudenza

Giurisprudenza in senso stretto: decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza (territoriale, per materia, per valore). Nell'ambito della ricerca, si cerca la **pronuncia giudiziale** — tipicamente la **sentenza**.

Massima e versione per esteso — DA SAPERE

La sentenza può essere reperita in due forme: - **Massima:** breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza. Utile per una prima ricognizione. - **Versione per esteso:** testo integrale della pronuncia. Necessaria per un'analisi approfondita.

Non sempre è possibile reperire tutte le sentenze in banca dati o sul web.

Le decisioni del giudice

Sentenza: provvedimento con cui l'autorità giudiziaria prende una decisione **sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti**, o su qualsiasi altra questione sorta nel corso del processo.

Cosa significa “definendo o meno il giudizio”? Una sentenza può concludere definitivamente il processo (sentenza definitiva, es. condanna o assoluzione) oppure decidere solo su un punto specifico senza chiudere l'intero giudizio (sentenza non definitiva, es. viene accertata la responsabilità ma il risarcimento viene quantificato in un secondo momento). La formula “definendo o meno il giudizio” cattura entrambe le ipotesi.

Ordinanza: provvedimento emanato dal giudice **durante** il processo per regolarne lo svolgimento — ammissione di prove, testimoni, questioni procedurali. Non decide nel merito della controversia.

Reperibilità della giurisprudenza

- **Repertori:** tutte le massime delle decisioni annuali, ordinate per argomento
- **Massimari:** massime mensili della Corte di Cassazione
- **Riviste giuridiche:** decisioni rilevanti con eventuali note dottrinali
- **Rassegne:** esposizione sistematica per materia
- **Codici commentati:** massime più significative in calce a ogni articolo

Formalizzazione

La giurisprudenza è citata indicando: organo giudicante, data e numero pronuncia, sezione, tipo d'atto (se diverso da sentenza), parti (talvolta).

Es.: Cass. Civ., Sez. Lavoro, 04 Marzo 2009, n. 57

5. La Dottrina

Le pubblicazioni scritte dagli studiosi del diritto (monografie, articoli, note a sentenza, ecc.). Sono fonti di **supporto** all'interpretazione — **non forniscono interpretazioni vincolanti**.

Formalizzazione: nome autore, titolo, note tipografiche (per rivista: titolo, anno, parte, pagina; per volume: luogo, data edizione).

6. Fonti Terziarie: Autorità Garanti — DA SAPERE

Le pronunce delle c.d. **Autorità indipendenti** (Garante Privacy, AGCM, AGCOM, AgID, ecc.) la cui qualificazione giuridica è **dibattuta**.

La professoressa indica che si può ritenere che svolgano una funzione **para-giurisprudenziale**: contribuiscono a garantire l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge, fornendo un'**interpretazione autentica** o quantomeno **autorevole** delle leggi di riferimento.

Imprecisione negli appunti grezzi: la risposta alla domanda 4 le assimila alla dottrina ("servono similmente alle dottrine") e afferma che "le loro decisioni non hanno valenza giuridica". Entrambe le affermazioni sono troppo riduttive. La distinzione dalla dottrina sta nel fatto che le autorità garanti sono soggetti istituzionali con funzione **para-giurisprudenziale**, non semplici studiosi; la loro qualificazione giuridica è dibattuta ma la loro interpretazione è considerata **autorevole** (non solo orientativa come la dottrina). Dire "non hanno valenza giuridica" è eccessivo: non sono fonti del diritto in senso formale, ma le loro pronunce influenzano concretamente come le norme vengono applicate.

Es.: Il Garante si è pronunciato spesso sull'interpretazione del Codice Privacy in materia di amministratori di sistema, uso di web e mail in azienda, rilevatori biometrici.

7. Come Effettuare una Ricerca

Il primo passo è **inquadrare il settore** (privacy, proprietà intellettuale, e-commerce, sanzioni penali...) per identificare quali norme lo regolano, senza trascurarne nessuna.

Nella ricerca su web: scegliere le parole chiave con cura, verificare l'attendibilità della fonte, controllare che le informazioni siano aggiornate, confrontare con banche dati giuridiche specializzate. I motori di ricerca generalisti (Google) sono sviluppati per finalità commerciali e possono presentare risultati personalizzati e non affidabili per uso giuridico.

Come NON fare una ricerca: ChatGPT e strumenti simili possono generare riferimenti normativi e giurisprudenziali fasulli — caso documentato: avvocato a New York che ha citato precedenti inesistenti prodotti da AI.

8. Criteri di Ricerca nelle Banche Dati

Negli appunti grezzi: “non ho capito niente dei criteri di ricerca nelle banche dati, spiegami nel pratico con esempi.”

Esistono due modalità principali di ricerca:

Ricerca testuale full text

Ogni parola contenuta nei documenti è una chiave di accesso. Si costruiscono stringhe di ricerca usando **operatori**:

Tipo	Come funziona	Esempio pratico
Logici/booleani	AND, OR, NOT per combinare termini	<code>privacy AND software</code> → trova documenti che contengono entrambi
Posizionali	Richiedono che due termini siano vicini nel testo	<code>"trattamento dati"</code> → solo la frase esatta
Troncamento	* sostituisce una sequenza di caratteri	<code>responsabil*</code> → trova responsabile, responsabilità, responsabilizzare
Mascheramento	<code>?</code> sostituisce un singolo carattere	<code>societ?</code> → società, societa

Esempio pratico su DeJure: vuoi trovare sentenze sul trattamento illecito di dati biometrici → query: `dati biometrici AND trattamento AND illecito` nella sezione Giurisprudenza.

Ricerca per estremi

Quando conosci già i dati identificativi di ciò che cerchi, usi gli operatori **relazionali** (campi specifici del modulo di ricerca):

- **Normativi:** conosci natura, numero e data della norma → es. “D.Lgs., n. 196, 2003” → ti restituisce il Codice Privacy
- **Giurisprudenziali:** conosci numero, data, autorità giudicante → es. “Cass. Civ., n. 57, 04/03/2009”
- **Dottrinali:** conosci autore, titolo, rivista, anno → es. “Pascuzzi, Cercare il diritto, 2011”

La ricerca per estremi è più precisa ma richiede di conoscere già i riferimenti — utile quando stai verificando una fonte già citata da qualcun altro.

9. Testo Storico e Testo Consolidato — DA SAPERE

Regola fondamentale: l'unica versione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti che **fa fede a tutti gli effetti di legge** è quella pubblicata in **Gazzetta Ufficiale**.

- **Testo storico:** il testo pubblicato per la prima volta in GU. Rappresenta la norma al momento della sua emanazione.
- **Testo consolidato:** la versione **attualmente in vigore**, che incorpora tutte le modifiche successive. La GU non lo pubblica — contiene solo i riferimenti alle singole modifiche. Il testo consolidato si trova nelle banche dati giuridiche (es. **normattiva.it**).

Esempio concreto dalla professoressa: L. 633/1941, art. 1 — nel testo storico tutelava opere letterarie, musicali, artistiche. Il D.Lgs. 169/1999 ha aggiunto “le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”. Il testo consolidato incorpora questa aggiunta; la GU del 1999 conteneva solo la modifica, non il testo completo riscritto.

10. Banche Dati e Diritto d’Autore — DA SAPERE

A cosa servono i riferimenti normativi nella lezione, e come si relazionano al caso Trib. Catania?

La sezione “Riferimenti normativi” della lezione indica le norme che disciplinano le banche dati giuridiche **come oggetto giuridico**, non come strumenti di ricerca. Funziona così:

- **Art. 5 l.d.a.:** il testo delle leggi e degli atti ufficiali dello Stato **non è protetto da diritto d’autore** → chiunque può riprodurlo liberamente. Ecco perché la GU è liberamente consultabile e citabile.
- **Art. 102-ter l.d.a.:** il **costitutore** di una banca dati (chi l’ha costruita e vi ha investito) ha un diritto esclusivo sull’estrazione e riuso dei contenuti. Tuttavia l’utente legittimo può estrarre **parti non sostanziali** liberamente.
- **Caso Trib. Catania 2001:** una banca dati giuridica aveva inserito **errori ortografici volontari** nei testi per poter dimostrare in giudizio se qualcuno aveva copiato i contenuti senza autorizzazione (violando art. 102-ter). Se la copia conteneva lo stesso errore, la prova era evidente. Il collegamento con i riferimenti normativi è diretto: il caso riguarda esattamente la violazione del diritto esclusivo del costitutore sulla propria banca dati.

11. Principali Risorse per la Ricerca

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi.

Risorse gratuite: - **normattiva.it** — testo consolidato delle norme nazionali vigenti (la risorsa più importante per trovare la versione in vigore di una legge) - **gazzettaufficiale.it** — testo storico e modifiche - **eur-lex.europa.eu** — normativa europea - **cortecostituzionale.it**, **giustizia-amministrativa.it** — giurisprudenza istituzionale

Banche dati di Ateneo (UNIBO): - **DeJure** (Giuffrè): multi-archivio giurisprudenza + normativa + dottrina, archivi collegati tra loro - **ONE Legale:** legislazione + giurisprudenza + dottrina integrati - **Foro Italiano:** giurisprudenza e dottrina dal 1981/1987

Domande di Autoverifica — Risposte

1. Quali sono le tre tipologie di materiale oggetto di ricerca giuridica?

Le tre tipologie sono normativa, giurisprudenza e dottrina (a cui si aggiungono le pronunce delle Autorità Garanti come fonti terziarie).

Imprecisione nella risposta grezza: “le normative, reperibili in forma di massima o in testo intero all’interno di elenchi o raccolte”. La distinzione **massima / versione per esteso** si applica alla **giurisprudenza** (sentenze), non alla normativa. Per la normativa la distinzione è tra **elenchi** (solo dati identificativi) e **raccolte** (dati + testo integrale). Sono concetti distinti da non confondere.

2. Qual è la differenza tra massima e versione per esteso di una sentenza?

La **massima** è un breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza; viene raccolta nei massimari e repertori. La **versione per esteso** è il testo integrale della pronuncia. La massima è utile per una prima ricognizione rapida ma lascia margine interpretativo; la versione per esteso è necessaria per un’analisi approfondita. Non tutte le sentenze sono reperibili in entrambe le forme nelle banche dati.

3. Cos’è il testo consolidato e perché non è reperibile direttamente in Gazzetta Ufficiale?

Il testo consolidato è la versione attualmente in vigore di una norma, che incorpora tutte le modifiche apportate da leggi successive. Non è in GU perché la GU pubblica solo il testo storico originale e, per ogni norma modificativa, solo le singole modifiche — non il testo intero riscritto. Il testo consolidato si trova su normattiva.it e nelle banche dati giuridiche.

4. Le pronunce delle Autorità Garanti sono fonti del diritto in senso stretto?

No — la loro qualificazione giuridica è **dibattuta**. Non sono fonti del diritto in senso formale. Tuttavia svolgono una funzione **para-giurisprudenziale**: le loro pronunce contribuiscono a garantire l’interpretazione uniforme della legge e forniscono un’interpretazione **autentica** o quantomeno **autorevole**. Non sono assimilabili alla dottrina (che è prodotta da studiosi privati): le Autorità Garanti sono soggetti istituzionali con autorità riconosciuta nei rispettivi settori.

5. Gli atti ufficiali dello Stato sono coperti da diritto d’autore?

No. Lo stabilisce esplicitamente l’**art. 5 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941)**: “le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”. La conseguenza pratica per la ricerca giuridica è che i testi normativi (leggi, decreti, regolamenti) possono essere liberamente riprodotti, citati e pubblicati da chiunque.